

Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam : Rijksen Boomverzorging
Naam : Lars Rijksen
Adres : Draaiweg 71H
3515EK Utrecht
KvK nr. : 84197099
E-mail : larsrijksen@rijksenboomverzorging.nl
Contact : <https://rijksenboomverzorging.nl/index.php/contact/>

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Rijksen Boomverzorging te Utrecht: De opdrachtnemer.
- Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Rijksen Boomverzorging opdracht geeft tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
- Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of leveren van materialen door Rijksen Boomverzorging.
- Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Rijksen Boomverzorging zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
- Vrij of regiewerk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Rijksen Boomverzorging zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld Uurloon.
- Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor de verplaatsing naar en van het werk.
- Materialen:
 - Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost;
 - Dode materialen: alle overige producten en materialen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

- Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rijksen Boomverzorging en een opdrachtgever waarop Rijksen Boomverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Rijksen Boomverzorging en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

- Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Rijksen Boomverzorging: <https://rijksenboomverzorging.nl/wp-content/uploads/2021/12/Algemene-Voorwaarden.pdf>
- Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold c.q. is aanvaard ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen door Rijksen Boomverzorging aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

- Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Rijksen Boomverzorging de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Rijksen Boomverzorging deze informatie te verstrekken.
- Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk of digitaal, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
- De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Rijksen Boomverzorging verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
- Rijksen Boomverzorging is slechts aan de offerte c.q. het aanbod gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
- De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en ook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
- Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rijksen Boomverzorging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Rijksen Boomverzorging anders aangeeft.
- Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Rijksen Boomverzorging niet.
- Voordat er door Rijksen Boomverzorging materiaalinkoop ten behoeve van de akkoord bevonden opdracht gedaan wordt, dient er voor de materialen als genoemd in artikel 1 een aanbetaling te worden gedaan. Rijksen Boomverzorging behoudt zich het recht om de hoogte hiervan te bepalen. De hoogte van de aanbetaling is maximaal 50% van de inkoopsom.
- Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
- Bij vrij- of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. In afwijking van het bepaalde in art. 7:752 BW geldt dat als de eindprijs 25% of hoger uitkomst of dreigt te komen, het meerdere pas na overeenstemming (mondeling of schriftelijk) met de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht.
- Alle door Rijksen Boomverzorging verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijksen Boomverzorging worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht of op andere wijze worden gebruikt, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht eigendom van Rijksen Boomverzorging.

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, als deze in de offerte gespecificeerd waren, aan Rijksen Boomverzorging betalen in geval Rijksen Boomverzorging wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen wordt gegeven.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

- Rijksen Boomverzorging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
- Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rijksen Boomverzorging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rijksen Boomverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rijksen Boomverzorging worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rijksen Boomverzorging zijn verstrekt, heeft Rijksen Boomverzorging het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
- Rijksen Boomverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rijksen Boomverzorging is uitgegaan van door de opdrachtgever, of ingeschakelde derde(n) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rijksen Boomverzorging kenbaar behoorde te zijn.
- Als door Rijksen Boomverzorging of door Rijksen Boomverzorging ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
- Opdrachtgever vrijwaart Rijksen Boomverzorging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, doch met uitzondering van schade welke is ontstaan door opzet of roekeloosheid.
- Na uitvoering van werkzaamheden, wordt er een werk-bon opgemaakt die ondertekend dient te worden door opdrachtgever. Hierin wordt vermeld de gewerkte uren plus de tijd naar en van de werklocatie.
- Alle materialen worden van en naar de werklocatie getransporteerd voor risico van Rijksen Boomverzorging, tenzij anders is overeengekomen.
- Als naar het oordeel van Rijksen Boomverzorging de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Rijksen Boomverzorging het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Rijksen Boomverzorging het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen als dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei (het opnieuw groeien in een andere pot of andere grond) van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
- Als de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Als de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

- Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Rijksen Boomverzorging de werkzaamheden niet in overeenstemming met de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
- Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Rijksen Boomverzorging tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Rijksen Boomverzorging onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 6 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, teelaarde en compost geldt:

- Rijksen Boomverzorging zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
- De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging en eventuele onderzoekskosten zullen, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overige milieuaspecten

- De kosten van een onderzoeksrapport voor ondergrondse kabels –en leidingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- De kosten en aansprakelijkheid van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor kappen, -en snoeien van bomen en het plaatsen van bouwwerken zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

- Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
- Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rijksen Boomverzorging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
- Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rijksen Boomverzorging de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
- Als een vast honorarium is overeengekomen zal Rijksen Boomverzorging daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
- In afwijking van lid 3 zal Rijksen Boomverzorging geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Rijksen Boomverzorging kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Onderhoudswerkzaamheden en onderhoudscontracten

- Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd (met een minimum van 1 jaar) en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Artikel 10 Prijswijzigingen

- Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij onderhoudswerkzaamheden is Rijksen Boomverzorging gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO en ook van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen zullen in de regel slechts eenmaal per jaar en wel per 1 januari worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden. Als Rijksen Boomverzorging prijswijzigingen binnen 3 maanden na het sluiten van Overeenkomst doorvoert heeft de Opdrachtgever-Consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
- In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs c.q. honorarium.

Artikel 11 Leveranties

- Alle leveranties welke door Rijksen Boomverzorging geschieden, worden -voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en daarom in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
- Rijksen Boomverzorging staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Rijksen Boomverzorging zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/ of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
- Voor de hergroei (het opnieuw groeien in een andere pot of andere grond) gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Rijksen Boomverzorging, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

- Alle door Rijksen Boomverzorging geleverde materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Rijksen Boomverzorging totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Rijksen Boomverzorging gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 13 Oplevering

- Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als:
 - Het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan door Rijksen Boomverzorging en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
 - Wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat Rijksen Boomverzorging aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

- Wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
- Als enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Rijksen Boomverzorging daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 14 Facturering en betaling

- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rijksen Boomverzorging aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
- Bij onderhoudscontracten dient na oplevering per keer te worden betaald, tenzij anders is aangegeven in de offerte van het onderhoudscontract.
- Bij werk dat meerdere weken in beslag neemt, of bij tussentijdse werken, dient te worden betaald zoals bepaald in de offerte.
- Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
- Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Rijksen Boomverzorging een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
- Rijksen Boomverzorging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en de kosten worden voldaan.
- Aan personen in dienst van Rijksen Boomverzorging of ingeschakelde derde(n), die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 15 Kosten in geval van geen of niet tijdige betaling

- Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
- Rijksen Boomverzorging is bevoegd alle bescheiden van de opdrachtgever onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

- Rijksen Boomverzorging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
 - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, en nadat deze daartoe in gebreke is gesteld en niet alsnog heeft nagekomen.
 - Na het sluiten van de overeenkomst Rijksen Boomverzorging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
- Voorts is Rijksen Boomverzorging bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
- Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rijksen Boomverzorging op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Rijksen Boomverzorging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

- Onverminderd het hierboven vermelde, behoudt Rijksen Boomverzorging steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.
- Rijksen Boomverzorging behoudt het recht de werkzaamheden ten alle tijden omwille van de veiligheid van het personeel door weersinvloeden te staken of uit te stellen.

Artikel 17 Opzegging

- Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in acht namen van een opzegtermijn van 7 dagen.
- Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Rijksen Boomverzorging recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Rijksen Boomverzorging zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
- Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rijksen Boomverzorging, zal Rijksen Boomverzorging in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
- Als de overdracht van de werkzaamheden voor Rijksen Boomverzorging extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18 Klachten en/of tekortkomingen

- Klachten en/of tekortkomingen over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na de verrichte werkzaamheden, doormiddel van een ingebrekestelling, schriftelijk te worden gemeld aan Rijksen Boomverzorging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en/of klacht te bevatten, zodat Rijksen Boomverzorging in staat is adequaat te reageren.
- Als een klacht of gestelde tekortkoming gegrond is, zal Rijksen Boomverzorging de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voor deze werkzaamheden zal Rijksen Boomverzorging werkelijke kosten in rekening brengen.
- De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten en/of gestelde tekortkomingen niet opgeschort.
- Klachten over de uitvoering van het werk of de levering van materialen zijn niet ontvankelijk als de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

Artikel 19 Geschillen

- Op elke overeenkomst tussen Rijksen Boomverzorging en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
- Een eventueel geschil zal ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
- Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Aansprakelijkheid en schade

- Als Rijksen Boomverzorging aansprakelijk mocht zijn voor eventuele schade door uitvoering van de opdracht, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
- Als Rijksen Boomverzorging aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Rijksen Boomverzorging te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 100% van het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- Rijksen Boomverzorging is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht, behalve wanneer die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door Rijksen Boomverzorging en/of door hem ingeschakelde derden.
- Rijksen Boomverzorging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
- De eventuele aansprakelijkheid van Rijksen Boomverzorging voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Rijksen Boomverzorging niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is.
- Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Rijksen Boomverzorging niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk kan worden gesteld als in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
- In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren één jaar.

Artikel 21 Afspraken door personeel en/of derden

- Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers en/of derden van Rijksen Boomverzorging binden deze laatste niet, tenzij Rijksen Boomverzorging deze schriftelijk heeft bevestigd.
- Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 22 Geheimhouding & privacy

- Rijksen Boomverzorging neemt geheimhouding in acht met betrekking tot persoonsgegevens en alle informatie die door de opdrachtgever worden verstrekt en waarvan redelijkerwijze kan worden verondersteld dat deze vertrouwelijk is.
- Mocht er sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens van de opdrachtgever door Rijksen Boomverzorging, dan geldt het volgende:
 - Rijksen Boomverzorging spant zich in om deze persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving te verwerken en niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
 - Subverwerkers worden alleen door Rijksen Boomverzorging ingeschakeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 - Er worden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.

- Indien mogelijk wordt meegewerkt bij het faciliteren van verzoeken van derden in het kader van hun rechten onder de toepasselijke wetgeving. De kosten die hiervoor door Rijksen Boomverzorging worden gemaakt komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Rijksen Boomverzorging wordt door de opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken van derden tegen de opdrachtgever die het gevolg zijn van een schending van de toepasselijke wetgeving door de opdrachtgever.

Rijksen Boomverzorging
Utrecht, december 2021